



PUTUSAN
Nomor 5634 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IBNU SUDIARMAN, bertempat tinggal di Dusun Ngronggot, RT 006, RW 003, Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. HALEYORA POWERINDO, Cq. berkedudukan di Jalan Central Park A. Yani Residence, Kav. 16, RT 004, RW 007, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya – Jawa Timur, diwakili oleh Ramaedi selaku Direktur Utama PT Haleyora Powerindo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indriana D. Simatupang, S.H., dan kawan-kawan, selaku Kuasa Hukum PT. Haleyora Powerindo, berkantor di Jalan Kyai Tapa Nomor 216 Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

PT. HALEYORA POWER, Cq. berkedudukan di Jalan Yosodipuro Nomor 4, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya-Jawa Timur;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 5634 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan otentik alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang ganti rugi, karena salahnya menerbitkan kerugian yang ditimbulkannya material secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat apabila diuangkan sebesar Rp97.200.417,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang ganti rugi, karena salahnya menerbitkan kerugian yang ditimbulkannya immateriil dan/atau idiil secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat apabila diuangkan sebesar Rp1.697.589.203,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara *a quo* (Vide, Pasal 606a dan 606 Rv) apabila diuangkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dan sita marital (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakan atas asset milik Tergugat dan Turut Tergugat baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak, yang nilainya ditentukan oleh Juru Sita Pengadilan (Vide, Pasal 197 ayat (9), 199 HIR, 212, 214 Rbg);
8. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u ;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 5634 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya *c/q* Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, Penggugat mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial/PHI;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial/PHI;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

@. Tiket pesawat PP Jakarta-Surabaya dan bea operasional + akomodasi setiap minggunya dan apabila di total dalam 1 (satu) bulan bisa mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 bulan (masa sidang) = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

@. Bea opsional dan Lawyer Fee Advokat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Kerugian Imateriil:

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi, yang tidak dapat dinilai dengan uang karena telah banyak kehilangan waktu,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 5634 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, tenaga, beban pikiran dan pencemaran nama baik akibat adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Namun dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian Immateriil kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 13 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 251/PDT/2024/PT SBY., tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN.SBY. *juncto* Nomor 1320/Pdt.G/2023/ PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 5634 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan (kabul) seluruhnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Ibnu Sudiarmanto);
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding /dahulu Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi semula Pembanding/dahulu Penggugat mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan bijaksana sesuai rasa kepatutan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa perselisihan hak antara pengusaha dan pekerja terkait kepesertaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), hak perlindungan atas jaminan pensiun (JP), hak perlindungan atas jaminan kecelakaan kerja (JKK), hak perlindungan atas jaminan kematian (JKM), dan jaminan perlindungan hak yang di isyaratkan dari selisih harga satuan pemborongan pekerjaan sejak periode tahun 2018 sampai dengan periode tahun 2023, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 5634 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, oleh karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IBNU SUDIARMAN, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PDT/2024/PT SBY., tanggal 14 Mei 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 13 Maret 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi senyatanya berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IBNU SUDIARMAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PDT/2024/PT SBY., tanggal 14 Mei 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 13 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 5634 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a j.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 5634 K/Pdt/2024